Quae diversa civilis societatis

Pius IX · 1873-07-12 · Latin

quibus abolentur privilegiatae omnes iurisdictiones ecclesia- sticae in Hispanus; iisque hactenus subiecta territoria, loca, monasteria proximis dioecesibus iunguntur.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

AD P E R P E T U A M R E I MEMORIAM.

« Q u a e diversa civilis societatis indoles diversaeque leges concedenda suaserant privilegia in fidelium utilitatem et Eccle- siae decus; ea fecit mutata serius temporum et morum ratio non solum inopportuna sed plerumque noxia. Hinc obiecta per haec libero et expedito iurisdictionis ecclesiasticae exer- citio impedimenta, crebrae inter Ordinariam iurisdictionem et exemptam offensiones, aliaque huiusmodi incommoda et manans ex hisce perturbatio disciplinae scandalumque et neglectio fide- lium, necessariam prorsus ostenderant componendis in Hispa- nia religiosis rebus abolitionem cuiusvis privilegiatae iurisdi- ctionis : opportunam autem decretae rei perficiendae occasionem suppeditaturam esse putatum fuit novam, quae proponebatur,

dioecesium circumscriptionem. Verum inopinata suppressio quatuor Militarium Ordinum Sancti Iacobi, Alcantarae, Cala- travae, et Montesiae ab Hispanico Gubernio nuper peracta Nos compulit ad consulendum illico catholicis territoriorum ad eos Ordines spectantium incolis per huiusmodi suppressionem omni ecclesiastica administratione privatis ; idque fecimus per Apostolicas Litteras Quo gravius, hac ipsa die datas, quibus quae conventa fuerant cum Hispaniarum Gubernio die 5 septem- bris anni 1851 exequutioni mandavimus. Illa tamen Conven- tione constitui praeterea placuit, eidem omnium privilegiatorum iurisdictionum incommodo per idem remedium et eodem tem- pore occurrendum esse ; visum enim fuit absonum alicubi sup- primere alibi fovere quod aeque inopportunum ubique et periculosum evaserat. Cautum idcirco fuit disertis verbis (art. 1 1) : « O m n e s etiam iurisdictiones privilegiatae, cuius- « cumque speciei sint et quomodocumque nuncupentur, penitus « cessabunt, ea non exclusa, quae ad S. Ioannis Ierosolymi- « tani Ordinem spectat. Subdita autem nunc iisdem iurisdi- « ctionibus territoria propriis, seu finitimis dioecesibus adiun- «. gentur in nova harum circumscriptione, prout articulo septimo « statutum est, perficienda ; salvis tamen, ac in suo robore « mansuris quae competunt : « i. P r o - C a p e l l a n o Maiori Catholicae Maiestatis Suae. « 2. Vicario Generali Castrensi. « 3. Quatuor Militiis S. Iacobi, Calatravae, Alcantarae, « et Montesiae ad sensum eorum, quae nono huius Conven- « tionis articulo praedisposita sunt (id est quoad novum ter- « ritorium iis constituendum). « 4. Praelatis Regularibus. « 5. Nuntio Apostolico pro tempore circa Ecclesiam et « Xenodochium Italorum in hac ipsa urbe (Matriti) erectum. « Vigebunt item speciales facultates, quae Commissario « Generali Cruciatae in rebus officium suum respicientibus « iuxta delegationis Litteras aliasque Apostolicas concessiones « respondent ». •

N o s itaque spiritui et proposito Conventionis inhaerentes, in qua malum quotidie invalescens a tota Natione simul et eodem tempore amoliendum visum est, cum coacti fuerimus omnem a remedio dilationem submovere quoad quatuor Mili- tares Ordines, opportunum omnino censemus esse, idem simul adhibere remedium ceteris quoque partibus Hispaniarum eodem incommodo laborantibus. Quocirca, exquisito antea V V . F F . N N . S . R . E . Cardi- nalium et nonnullorum etiam Dilectorum Filiorum Romanae Curiae Antistitum consilio, motu proprio, certa scientia, deque Apostolicae N o s t r a e potestatis plenitudine hisce Litteris decer- nimus et exequutioni mandamus pactam iam et conventam suppressionem et abolitionem universarum iurisdictionum pri- vilegiatarum cuiuscumque speciei sint et quomodocumque appellentur, iis non exclusis, quae vel ad S. Ioannis Ieroso- lymitani Ordinem spectant, vel ad quodcumque cuiuslibet no- minis et instituti Monasterium Monialium, licet extraordinariis et specialissimis privilegiis ab Apostolica Sede donatum, vel ad inferiores Praelatos saeculares huic S. Sedi immediate subiectos, sive ex iis sint, qui cum propria ecclesia clericisque eius et administris, quibus praesunt, exempti sunt ab Episcopi iurisdictione, sive ex iis qui exemptam exercent iurisdictionem in Clerum et populum civitatis aut loci alicuius dioecesis a m - bitu conclusi, sive demum ex iis, qui in proprio et seiuncto territorio Ordinaria iurisdictione potiuntur et Praelati Nullius proprie nuncupantur, cum omnibus indultis, privilegiis et facul- tatibus, etiam in Apostolicis Litteris contentis et speciali men- tione designandis ; eaque de facto e medio tollimus, extingui- mus, cassamus ac delemus, et suppressa penitus et abolita ab omnibus habenda esse decernimus: excepta et in suo robore manente dumtaxat privilegiata eorum iurisdictione, qui nomi- natim designati fuerunt in ii° Conventionis articulo mox relato. « Quapropter eadem Nostra Apostolica auctoritate omnia et singula praedicta privilegiata territoria, iuxta articulum i i

commemoratae Conventionis, aut loca ad ipsa spectantia, quae alicuius dioecesis limitibus undique includuntur, eidem dioecesi a g g r e g a m u s et incorporamus. Q u a e vero uni vel pluribus dioe- cesibus finitima sunt priore in casu proximae dioecesi a

g g r e - gamus et incorporamus, sive de territoriis agatur, sive de seiunctis locis ad illa spectantibus; altero in casu illi dioecesi aggregamus et incorporamus, cuius ecclesiam cathedralem propiorem habent. Singulas propterea civitates, oppida, p a g o s qui in praedictis territoriis existunt eorumque incolas et quas- vis ecclesias, sive Collegiatas, sive parochiales aut Succursales, Oratoria, pia quaelibet et cuiusvis nominis Instituta, beneficia ecclesiastica, aut capellanías, si quae sint, nec non monasteria sacrarum Virginum Ordinariae, sive a iure, vel ab Apostolica Sede specialiter delegatae iurisdictioni regimini et administra- tioni committimus et subiicimus Episcoporum pro tempore sedentium in iis dioecesibus, quibus eadem territoria aut loca seiuncta ad illa spectantia, vigore praesentium Litterarum A p o - stolicarum aggregantur et incorporantur: ita ut iidem sacro- rum Antistites in iisdem territoriis omnes et singulas facul- tates tam ordinarias, quam extraordinarias atque etiam, uti supra, delegatas exercere valeant, quemadmodum eas exercent in propriis dioecesibus.

« Ne autem huius aggregationis occasione ullum disper- datur aut pereat monumentum ad ecclesiasticum regimen necessarium aut opportunum, volumus et mandamus, ut sin- gula instrumenta, sive libri, sive testamenta ad pias causas, sive demum quaecumque scripta respicientia personas, res, iura rationesque ecclesiasticas in incorporatis territoriis existentia, sedulo exquisita et collecta ad cancellariam transferantur singulorum Antistitum quibus eadem territoria subiecta sunt, servanda ad perpetuam memoriam et posterorum utilitatem. « Ceterum diserte declaramus, quae hisce Nostris Litteris statuta ac decreta sunt, minime obfutura novae dioecesium circumscriptioni quandocumque fuerit ad rem adducenda. « Porro ut cuncta a Nobis, ut supra disposita, rite, feli-

citer ac celeriter ad optatum exitum perducantur, Dilectum Filium Nostrum Ioannem Ignatium S. R. E. Presbyterum Car- dinalem -Moreno Archiepiscopum Vallisoletanum, de cuius prudentia, doctrina, atque integritate plurimam in Domino fiduciam habemus, praesentium Nostrarum Litterarum execu- torem nominamus, constituimus et deputamus; eique omnes et singulas ad huiusmodi effectum necessarias, et opportunas con- cedimus facultates, ut omnia superius ordinata, quo citius fieri possit, peragere, atque statuere delegata sibi Apostolica auctoritate libere, ac licite possit et valeat ; eidemque facul- tatem parket, tribuimus, ut ad plenam rerum omnium in locis praesertim ab eius residentia remotis executionem unam, vel plures personas in dignitate ecclesiastica constitutas subdele- gare, et tam ipse, quam persona vel personae ab eo sic sub- delegandae super quacumque oppositione in actu executionis huiusmodi quomodolibet forsitan oritura agnoscere, ac defini- tive pronuntiare libere item ac licite possint ac valeant. V o l u - mus insuper ut praesentium Litterarum executor omnium et singulorum actorum in ipsarum Litterarum executione confi- ciendorum exempla in authentica forma exarata ad Sacram Congregationem rebus Consistorialibus praepositum in eius- dem Congregationis archivio asservanda intra quatuor menses ab harum Litterarum receptione, si fieri possit, transmittere teneatur. « Haec volumus, statuimus, praecipimus, atque manda- mus, decernentes, has praesentes Litteras, et omnia in eis contenta, ac decreta quaecumque nullo unquam tempore de obreptionis, subreptionis, aut nullitatis vitio, ex quacumque causa, etiam privilegiatissima, vel ex consuetudine, licet imme- morabili, vel ex quovis alio capite, etiam in corpore iuris clauso, a nemine cuiuslibet conditionis et dignitatis, etiam Regiae et Imperialis notari, impugnari, aut alias infringi, su- spendi, limitari, vel in controversiam vocari posse, sed semper firmas, validas et efficaces existere et fore, non obstantibus Apostolicis, generalibus, vel specialibus constitutionibus et

ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis praesertim de iure quaesito non tollendo, caeterisque etiam speciali mentione dignis contrariis quibuscumque. Quibus omni- bus et singulis illorum tenores pro expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum dumtaxat specialiter et expresse dero- gamus. Volumus insuper, ut praesentium Litterarum tran- sumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in ecclesiastica dignitate con- stitutae munitis eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. « Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostra- rum extinctionis, abolitionis, rescissionis, cassationis, deletionis, revocationis, abrogationis, mandati, interdictionis, declarationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omni- potentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum. « Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis D o m i - nicae millesimo octingentesimo septuagesimo tertio pridie Idus iulii, Pontificatus Nostri anno vicesimo octavo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 7 (1872), printed pages 518–523. Whole act from source-supported heading through dating/signature; historical source notes within bounds retained. OCR is not facsimile collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.